P U T U S A N

Nomor 2716/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Siswiyanto Alias Iyan
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 39 tahun/27 April 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Rawe 3 Kampung Tempel Pasar V Kel.Tangkahan Kec.Medan Labuhan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Terdakwa Siswiyanto Alias Iyan ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa Siswiyanto Alias Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2716/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2716/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 23 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siswiyanto Alias Iyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Siswiyanto Alias Iyan dengan pidana penjara 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak rokok maqnum yang berisikan :
     - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu
     - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesatu :

Bahwa Ia, Terdakwa Siswiyanto Alias Iyan, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2022 Sekira Pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi J.Pelawi, Saksi Berlin Sihombing, Saksi Kenan Sitorus, Saksi Johansyah Putra, saksi Rian F Y Sitinjak yang kelimanya merupakan Tim anggota Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan. Awalnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa di lokasi tersebut dan atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju kelokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi, saksi-saksi langsung melakukan pengamatan terlebih dahulu dan melihat Terdakwa sedang duduk di belakang rumah milik orang lain. Selanjutnya saksi Johansyah Putra bersama dan saksi Rian F Y Sitinjak mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk berpura-pura membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, sedangkan saksi Kenan Sitorus, saksi J. Pelawi dan saksi Berlin Sihombing tetap menungu dengan jarak kurang lebih 100 meter dari lokasi Terdakwa ditangkap.
- Bahwa setelah saksi Johansyah Putra dan saksi Rian FY Sitinjak bertemu dengan Terdakwa, saksi Johansyah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa mau membeli buah, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Maqnum dari kantong belakang celana yang digunakan Terdakwa. Ketika Terdakwa mengeluarkan kotak rokok tersebut, saksi Rian F Y Sitinjak langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan melihat Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh saksi Johansyah Putra dan saksi Rian F Y Sitinjak, lalu saksi J. Pelawi, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus langsung datang. Selanjutnya di tempat penangkapan tersebut, saksi-saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok maqnum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dari genggaman tangan kanan Terdakwa. Kemudian saksi-saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kantong depan celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Rahmat Alias Mamek (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / paket dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang No. 227/IX/POL-10009/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli, yang ditandatangani Penaksir ELMA dan yang mengetahui Manajer Cabang Pegadaian Labuhan Deli Mala Kartika, SE menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, Barang bukti tersebut an. SISWIYANTO ALIAS IYAN.
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4977/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, KOMPOL RISKI AMALIA, SIK yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram diduga mengandung narkotika milik SISWIYANTO ALIAS IYANadalahpositifMetamefetamina dan terdaftardalamGolongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau :

Kedua :

Bahwa Ia, Terdakwa Siswiyanto Alias Iyan, pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2022 Sekira Pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi J.Pelawi, Saksi Berlin Sihombing, Saksi Kenan Sitorus, Saksi Johansyah Putra, saksi Rian F Y Sitinjak yang kelimanya merupakan Tim anggota Polres Pelabuhan Belawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan. Awalnya saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa di lokasi tersebut dan atas informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju kelokasi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi, saksi-saksi langsung melakukan pengamatan terlebih dahulu dan melihat Terdakwa sedang duduk di belakang rumah milik orang lain. Selanjutnya saksi Johansyah Putra bersama dan saksi Rian F Y Sitinjak mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk berpura-pura membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, sedangkan saksi Kenan Sitorus, saksi J. Pelawi dan saksi Berlin Sihombing tetap menungu dengan jarak kurang lebih 100 meter dari lokasi Terdakwa ditangkap.
- Bahwa setelah saksi Johansyah Putra dan saksi Rian FY Sitinjak bertemu dengan Terdakwa, saksi Johansyah Putra langsung mengatakan kepada Terdakwa mau membeli buah, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kotak rokok Maqnum dari kantong belakang celana yang digunakan Terdakwa. Ketika Terdakwa mengeluarkan kotak rokok tersebut, saksi Rian F Y Sitinjak langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan melihat Terdakwa sudah berhasil diamankan oleh saksi Johansyah Putra dan saksi Rian F Y Sitinjak, lalu saksi J. Pelawi, saksi Berlin Sihombing dan saksi Kenan Sitorus langsung datang. Selanjutnya di tempat penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut, saksi-saksi melihat 1 (satu) buah kotak rokok maqnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dari genggaman tangan kanan Terdakwa. Kemudian saksi-saksi juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di kantong depan celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Rahmat Alias Mamek (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / paket.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang No. 227/IX/POL-10009/2022, tanggal 22Agustus 2022 dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli, yang ditandatangani Penaksir ELMA dan yang mengetahui Manajer Cabang Pegadaian Labuhan Deli Mala Kartika, SE menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotikajenis shabu shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, Barang bukti tersebut an. SISWIYANTO ALIAS IYAN.
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4977/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, KOMPOL RISKI AMALIA, SIK yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram diduga mengandung narkotika milik SISWIYANTO ALIAS IYAN adalah positif Metamefetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Berlin Sihombing,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar;
   - Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya dibelakang rumah orang lain yang tidak kami kenal;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman saya yaitu AIPDA J. PELAWI, BRIPKA KENAN SITORUS, BRIPKA JOHAN SYAHPUTRA dan BRIPDA RIAN F Y SITINJAK;
   - Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
   - Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa dan juga uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa;
   - Bahwa kami menangkap Terdakwa ini pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang sebuah rumah orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu;
   - Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis shabu tersebut;
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **Johansyah Putra,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi semuanya benar;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya dibelakang rumah orang lain yang tidak kami kenal;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan teman saya yaitu AIPDA J. PELAWI, BRIPKA KENAN SITORUS, BRIPKA BERLIN SIHOMBING dan BRIPDA RIAN F Y SITINJAK;
- Bahwa barang bukti yang berhasil kami temukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut kami temukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa dan juga uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa ini pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk dibelakang sebuah rumah orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Siswiyanto Alias Iyan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya dibelakang rumah orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat para saksi ini menangkap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Rahmat Alias Memek (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu kepada Rahmat Alias Memek (DPO), dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tidak dengan menggunakan uang kontan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok maqnum yang berisikan :
  - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop
- Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 17.30 Wib di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya dibelakang rumah orang lain;
- Bahwa pada saat para saksi ini menangkap Terdakwa, Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ujungnya runcing berbentuk skop, dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Rahmat Alias Memek (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkotika jenis shabu kepada Rahmat Alias Memek (DPO), dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tidak dengan menggunakan uang kontan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang No. 227/IX/POL-10009/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli, yang ditandatangani Penaksir ELMA dan yang mengetahui Manajer Cabang Pegadaian Labuhan Deli Mala Kartika, SE menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, Barang bukti tersebut an. SISWIYANTO ALIAS IYAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4977/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, KOMPOL RISKI AMALIA, SIK yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram diduga mengandung narkotika milik SISWIYANTO ALIAS IYAN adalah positif Metamefetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Siswiyanto Alias Iyan. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2022 sekira Pukul 17.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wib di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan tepatnya dibelakang rumah orang lain, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah Petugas Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di Jalan Marelan Pasar IV Timur Lk. 27 Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan. Saat itu Petugas Kepolisian langsung menuju lokasi tempat yang dimaksud dan sesampainya dilokasi para saksi melihat gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan lalu para saksi menangkap Terdakwa tersebut dan menemukan dari kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dimana pada saat Terdakwa tertangkap, Terdakwa terdakwa duduk-duduk dibelakang sebuah rumah orang lain sambil menunggu pembeli narkotika jenis shabu, lalu Petugas Kepolisian langsung menangkap dan membawa Terdakwa kekantor polisi;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, dan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang No. 227/IX/POL-10009/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dari Pegadaian Cabang Labuhan Deli, yang ditandatangani Penaksir ELMA dan yang mengetahui Manajer Cabang Pegadaian Labuhan Deli Mala Kartika, SE menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram, Barang bukti tersebut an. SISWIYANTO ALIAS IYAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4977/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, yang ditandatangani oleh AKBP DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, KOMPOL RISKI AMALIA, SIK yang masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menyimpulkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat netto 0,52 (nol koma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima dua) gram diduga mengandung narkotika milik SISWIYANTO ALIAS IYAN adalah positif Metamefetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I dan menggunakan shabu, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak rokok magnum yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bhawa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswiyanto Alias Iyan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah kotak rokok maqnum yang berisikan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang berisikan 3 (tiga) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Ulina Marbun, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Serli Dwi Warmi, S.H., M.Kn Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui *video teleconference*;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Ulina Marbun, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Firza Andriansyah, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)